

0003909-89.2022.8.26.0451

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Mauricio Habice

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba - Foro de Piracicaba

2ª Vara da Fazenda Pública

Rua Moraes Barros, 468- Centro

CEP: 13400-353 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3351 - E-mail: piracicaba2faz@tjsp.jus.br

0003909-89.2022.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003909-89.2022.8.26.0451

Ordem nº 2022/000469

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Anulação de Débito Fiscal

Requerente

Nivacir Jose Gonzales

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Habice

Vistos.

A autora alega a ocorrência da perda total do seu veículo Cross Fox, cor prata, placas EYT 9369, ano/modelo 2011/2012, Renavam 00394478495, que ficou impossibilitado de uso em razão do dano de grande monta, fruto de acidente ocorrido em setembro de 2016. Sustenta, no entanto, ter recebido aviso de protesto no valor de R\$ 1.944,38 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) referente a débitos inscritos na dívida ativa referente ao IPVA dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, que totalizam o valor de R\$ 7.445,23 (certidão de dívida ativa nº 1258476640, 1271235295, 1297246014); além do IPVA do ano de 2021.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo foi citada e contestou, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e falta de interesse processual. Afirmou ainda não haver afastamento da responsabilidade tributária o fato do veículo encontrar-se com sinistro de grande monta, que as alterações no veículo devem ser comunicadas pelo proprietário à Secretaria da Fazenda, necessidade de quitação de débitos para registro de baixa do veículo e pede a improcedência da presente.

Houve réplica (fls. 58/60).

Relatei e passo a decidir.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois as questões discutidas são exclusivamente de direito e as fáticas independem de outras provas (pericial ou testemunhal).

Primeiro, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da FESP. A matéria é regulada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade aqui deriva de ato comissivo ilícito praticado pelo Estado e, portanto, cuida-se de responsabilidade objetiva, com aplicação ampla da teoria do risco administrativo.

Ademais, a FESP é parte legítima para ocupar o polo passivo no que tange à responsabilidade pela cobrança do DPVAT, visto já ter sido amplamente reconhecida pela Jurisprudência de nossos Tribunais ser dela a obrigação pela cobrança da taxa, podendo figurar no polo passivo da ação respectiva. Nesse sentido:

"Apelação. Ação declaratória. Autor vítima de estelionato. Financiamento de veículo em seu nome. Recebimento de débitos fiscais e multas referentes a bem que nunca foi de sua propriedade ou posse. Legitimidade passiva da Fazenda Pública de São Paulo no que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado que é responsável por sua cobrança. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública de São Paulo em relação às multas lavradas por órgão municipal de trânsito. Ônus sucumbenciais devidos pela parte vencida. Honorários advocatícios fixados em R\$ 1.500,00. Recurso de apelação parcialmente provido (TJSP 10ª C. Dir. Pública Ap 4016444-38.2013.8.26.0114 Rel. Marcelo Semer j. 10.08.2015)."

Assim, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela FESP no que diz respeito ao DPVAT, pois ainda que os valores arrecadados sejam transferidos ao Consórcio responsável pela administração do seguro, à requerida competia efetuar a cobrança anual junto aos proprietários dos veículos.

Não há que se falar, ainda, em falta de interesse processual, já que na ausência do provimento jurisdicional pode vir a ser exigido da autora a taxa de licenciamento.

No mérito, a ação deve ser julgada procedente.

A parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar o sinistro ocorrido com o veículo indicado, destruído em acidente ocorrido em 09.09.2016, tornando-se irrecuperável.

Sendo assim, deve ter aplicação a previsão contida no artigo 14 da Lei Estadual nº 13.296/08, que determina:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo."

De fato, com o sinistro fica afastada a ocorrência do fato gerador do tributo, pois se trata de veículo totalmente deteriorado, irrecuperável e sem circulação, observado que o que confere ao contribuinte o direito de não pagamento não é a comunicação aos órgãos administrativos, mas sim a data em que ocorre a perda total do veículo por sinistro.

A jurisprudência também já se posicionou sobre a questão:

INEXIGIBILIDADE DE IPVA. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL. Dispensa de pagamento (§ 2º do art. 14 da Lei Estadual nº 13.296/08). Cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2012 e 2014, após o sinistro. Dívida levada a protesto. A dispensa de pagamento do IPVA em razão da perda total do veículo por sinistro, descaracterizado o seu domínio útil ou sua posse, deve ser reconhecida e concedida pelo Fisco retroativamente quando da ciência do dano, por se tratar de "ato jurídico declaratório", com efeitos "ex tunc", retroativos ao ato danoso. Ação julgada procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026414-85.2018.8.26.0196; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021), inclusive quando o veículo está apenas apreendido, sendo os julgados desfavoráveis à requerida.

"APELAÇÃO CÍVEL Veículo apreendido em virtude de ilícito criminal. Comprovação do perdimento do bem em virtude de sentença penal condenatória

Descaracterização do domínio ou posse do veículo Cobrança de IPVA relativo a exercício posterior ao do evento Hipótese de dispensa do pagamento do tributo - Inteligência do artigo 11 da Lei nº 6.606/89 e artigo 14 da Lei nº 13.296/08 Precedentes. Danos morais Certidão da Dívida Ativa levada a protesto e inscrição no SCPC Abuso caracterizado Dano decorrente do próprio fato Indenização fixada em R\$ 3.000,00 Adequação Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora Termo inicial que deve observar a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça Recursos de apelações desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido." (Apelação / Reexame Necessário nº 0001792-26.2015.8.26.0531; Rel.: Maria Olívia Alves; 6ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/06/2017)

Logo, o pedido deve ser acolhido.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação que Nivacir Jose Gonzales move em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para DECLARAR a inexigibilidade das certidões de dívida ativa respectivas de números 1258476640, 1271235295, 1297246014 referentes ao IPVA dos anos de 2017, 2018 e 2019, bem como para DETERMINAR a baixa definitiva do protesto extrajudicial e do veículo descrito na inicial, bem como para afastar a cobrança de débitos a ele vinculados a partir da perda da posse do automóvel pela autora, ou seja, a partir da data do acidente. Julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem despesas processuais ou verba honorária na instância, por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). P. I. C Piracicaba, 07 de dezembro de 2022.

Mauricio Habice
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA